

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 105 y 106: por evacuados los traslados conferidos a folio 104.

Al folio 107: téngase presente.

Se resuelve derechamente lo pendiente de folio 103: **a lo principal:** como se pide, se tiene a la Asociación de Buses Rurales Puerto Montt A.G. (la “Asociación”) como tercero coadyuvante de Empresa de Buses Interregionales Limitada, Sociedad de Transportes Suyai Limitada, Sociedad de Transportes Puerto Varas Express Limitada, Díaz y Compañía Limitada, Transportes El Mañío SpA y Diego Javier Vargas Molina (en adelante, “las demandantes”), por cuanto: **(i)** el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil permite la intervención de terceros en calidad de coadyuvante, siempre que tengan interés actual en los resultados del juicio y que, en esta sede, dicho interés tenga relación con la protección de la libre competencia; **(ii)** funda su interés en la calidad de asociación gremial que reúne a distintas empresas de transporte rural de pasajeros y personas naturales que operan rutas cuyo origen o destino es el Terminal de Buses de la ciudad de Puerto Montt; **(iii)** los artículos 2º y 35 de los Estatutos de la Asociación contemplan facultades para representar judicialmente los intereses de sus asociados; **(iv)** la Asociación indica que sus asociados han sido directamente afectados por las conductas anticompetitivas acusadas por las demandantes respecto de las cuales es competente este Tribunal, esto es, el alza de tarifas por el derecho de uso de losa, la imposición de condiciones contractuales unilaterales y el cobro de “servicios de administración”; y **(v)** su interés no difiere, en lo sustancial, con los argumentos y el interés expuesto por las demandantes.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 544-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sra. Silvia Retamales Morales, Presidenta(S), Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



1DB465EB-45E0-4E59-9713-1A79D6BB7349

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.